저작권·초상권·표시광고법, 요즘 이런 일이 벌어집니다

1 주차 법적 책임 파트 도입용 사례 10 선과 자주 나오는 질문 3 가지 (강사용)

작성 2026-10-07 · 모든 사례는 언론 보도 기준이며 판결문·처분서 원문은 확인하지 못했습니다. 수업에서 인용하기 전에 출처를 한 번 더 확인하세요.

이 자료 쓰는 법

- 사례마다 "도입 질문"을 먼저 던지고, 학생이 답한 뒤 사실관계를 보여 줍니다.
- 먼저 읽을 곳은 아래 "한눈에 보기" 표와 6 장 "자주 나오는 질문 3 가지"입니다.
- 연결 슬라이드 번호는 1 주차 강의안 기준입니다.

1. 한눈에 보기

#	주제	사례	수업 도입 질문	슬라이드
①	저작권	영화·드라마 "패스트무비"	10 분 요약 영상, 수익까지 나누는데 왜 불법일까?	12 장
②	저작권	방송 3 사 vs 네이버·OpenAI	우리 회사 뉴스가 AI 학습에 쓰이면?	12 장, 3 주차
③	초상권	50 만 유튜버 "신상 까야 돼"	공익 제보 영상인데 왜 배상일까?	10~11, 13 장
④	초상권	길거리 영상 SNS 업로드	얼굴 나온 길거리 영상, 올려도 될까?	13 장
⑤	초상권	일본 법원 "목소리도 권리"	AI 로 만든 목소리가 왜 문제일까?	13 장
⑥	표시광고	공정위 인플루언서 첫 제재 (2019)	인스타 후기, 광고인지 어떻게 알죠?	14 장
⑦	표시광고	광고대행사 "네오프"(2025)	제재받는 건 인플루언서일까 광고주일까?	14 장
⑧	표시광고	네이버 블로그 협찬 표시 강화	"내돈내산"인데 돈을 받았다면?	14 장
⑨	AI	대통령 목소리 딥페이크 광고	대통령 목소리 광고, 누가 책임질까?	13, 15 장
⑩	AI	AI 기본법 시행	AI 로 만들었다고 꼭 밝혀야 할까?	15 장

2. 저작권

① 영화·드라마 "패스트무비"

도입 질문 **10** 분 요약 영상, 광고 수익까지 받는데 왜 불법일까**?**	
무슨 일	CJ ENM 등이 영화·드라마를 짧게 줄여 올리는 채널에 법적 대응을 본격화 (2025.10)
핵심	요약·편집이라도 원저작자 동의가 없으면 복제권·전송권·2 차적저작물작성권 침해. 유튜브 Content ID 로도 다 막지 못한다는 지적
해외	일본에서는 2022 년 이후 제작자에게 5 억 엔 규모 배상과 형사처벌 선고
수업에서	"리뷰·요약 영상은 어디까지 괜찮은가"를 토론: 비평·인용 목적과, 원작을 대신 소비하게 만드는 지의 차이

연결: 12 장 "공정 이용도 자동 면책이 아님"의 실제 사례

② 방송 **3** 사 **vs** 네이버**·OpenAI**

도입 질문 우리 회사 뉴스가 **AI** 학습 데이터로 쓰이면 어떻게 될까**?**	
무슨 일	KBS·MBC·SBS 가 네이버(서울중앙지법, 2026.4.9 4 차 변론)와 OpenAI(2026.2.23 제소)를 상대로 소송
쟁점	네이버: 뉴스 기사는 보호 대상이 아니고 제휴 계약으로 이용 권한이 있다. 방송사: 뉴스는 막대한 투자가 담긴 저작물이다
수업에서	우리가 수집·정제에 쓰는 기사도 저작물임을 연결. 진행 중인 소송이므로 결론을 단정하지 말고 쟁점만 소개

연결: 12 장, 3 주차 8 장 "합법적 AI 데이터 활용 3 원칙"

3. 초상권

③ 50 만 유튜버 "신상 까야 돼"

도입 질문 불친절한 가게 주인의 영상을 올렸는데 왜 내가 배상해야 하지?	
무슨 일	구독자 50 만 유튜버가 점주의 신상을 공개하겠다고 압박. 서울중앙지법이 초상권·인격권 침해를 인정
결과	배상 1,500 만 원(보도 기준), 영상 7 일 내 삭제 명령(불이행 시 하루 50 만 원). 형사로는 협박·모욕 혐의 송치. 보도 시점에 항소심 진행 중
핵심	얼굴이 안 나와도 쉽게 특정되면 문제. 구독자가 많을수록 피해가 커진다고 판단
수업에서	10~11 장에서 본 "공익 주장이 항상 인정되지는 않는다"(밀양 사건)를 초상권에서 다시 확인

연결: 13 장 초상권, 10~11 장 명예훼손

④ 길거리 영상 SNS 업로드

도입 질문 얼굴이 나온 길거리 영상, 올려도 될까?	
핵심	얼굴이 식별되면 동의 없는 공개는 민사상 초상권 침해가 될 수 있고, 조회수가 높고 얼굴 비중이 클수록 배상액이 커질 수 있음
추가 위험	조롱 자막·댓글을 달면 사이버 명예훼손·모욕으로 번질 수 있음 (정보통신망법상 최대 징역 3 년·벌금 3 천만 원 수준)
수업에서	학생들이 실습 촬영에서 바로 부딪히는 문제. 촬영 전 동의, 모자이크, 장소 선정 체크리스트로 연결 (변호사 설명을 인용한 일반 기사 기준)

연결: 13 장, 18 장 기획서 체크리스트

⑤ 일본 법원 "목소리도 권리"

도입 질문 AI 로 만든 목소리가 내 목소리가 아니라면 괜찮을까?	
일본	2026.9.30 도쿄지법이 성우 쓰다 겐지로의 목소리를 AI 로 흉내 낸 영상 사건에서 목소리를 퍼블리시티권 보호 대상으로 인정 (일본 최초 보도). 영상이 이미 삭제돼 삭제 청구는 기각
한국	2026.1 박수현 의원이 "퍼블리시티권 보호법" 발의 보도: 얼굴·목소리·성명을 독립된 권리로, 사후 30 년 보호, AI 모사물 표시 의무, 악의적 침해 시 최대 5 배 배상
수업에서	학생들이 쓰는 AI 보이스·AI 커버 기능과 바로 연결. 한국 법안은 발의 단계이니 통과된 것처럼 설명하지 말 것

연결: 13 장 AI 합성·딥페이크

4. 인플루언서 표시광고법

⑥ 공정위의 첫 인플루언서 제재 (2019.11)

도입 질문 인스타그램 후기, 광고인지 아닌지 어떻게 알 수 있죠?	
무슨 일	대가를 주고 인스타그램에서 광고하게 하면서 그 사실을 밝히지 않은 7 개 사업자(화장품·소형가전·건강기능식품)를 제재
결과	시정명령과 금전 제재 합계 약 2 억 6,900 만 원 (해외 로펌 요약 기준)
수업에서	"뒷광고"는 2019 년에 이미 제재가 있었다는 점이 의외의 포인트

연결: 14 장 체크리스트

⑦ 광고대행사 "네오프" (2025.9)

도입 질문 제재받는 건 인플루언서일까, 광고주일까?	
무슨 일	인플루언서를 모집해 식당·숙박 체험 후기를 올리게 하면서 원고료 등 대가를 밝히지 않음. 209 개 상품, 2,337 건
결과	향후 행위금지 시정명령
핵심	제재받은 쪽은 인플루언서가 아니라 광고대행사. 자세한 설명은 6 장 Q2

연결: 14 장

⑧ 네이버 블로그 협찬 표시 강화 (2024.12.1)

도입 질문 "내돈내산"인데 나중에 돈을 돌려받았다면 광고일까?	
핵심	협찬 문구를 글 중간·끝이 아니라 제목이나 첫머리에 명확히. "소정의 대가를 받을 수 있다" 같은 모호한 표현은 부적절
표시 대상	금전·제품 제공, 구매 링크 수수료, 후기 작성 뒤 환급("내돈내산" 형태 포함), 광고주와의 고용 관계
위반 시	경고 또는 게시물 삭제 등 (보도 기준)

연결: 14 장 "본문 시작 전 표기", "내돈내산 금지" 항목의 근거

5. 기타 — AI 가 만드는 새로운 문제

⑨ 대통령 목소리 딥페이크 투자 광고 (2026.4)

도입 질문 대통령 목소리로 "한국인 10 만 명이 수익"이라는 광고, 누가 책임질까?	
무슨 일	대통령 목소리와 재계 총수 이미지를 AI 로 사칭한 투자 광고가 유튜브 중간광고로 유통 (서울신문 2026.4.21)
대응	정부는 2025.12 AI 생성물 표시 의무화, 악의적 허위정보 최대 5 배 징벌적 배상 등을 발표. 다만 집행은 단계적이고 공백이 있다는 지적
수업에서	명예훼손·초상권·퍼블리시티권·표시광고법·사기가 한 사건에 겹치는 복합 사례. "어느 법에 해당하나"를 복수 선택하게 하면 1 주차 전체 복습이 됨

연결: 13 장, 15 장, 2 부 가짜뉴스 파트

⑩ AI 기본법 시행 (2026.1.22)

도입 질문 AI 로 만든 이미지·영상에 "AI 생성"이라고 꼭 써야 할까?	
내용	생성형 AI 결과물에는 식별 표시가 필요. 눈에 안 보이는 디지털 워터마크도 허용되지만, 실존 인물을 모사한 딥페이크는 사람이 인식할 수 있게 표시해야 함 (보도 기준)
대상	표시·투명성 의무는 주로 AI 서비스 사업자 대상이며 이용자 개인 전부에게 일률 적용되는 것은 아님
집행	과태료는 1 년 이상 계도 기간. 자료마다 일정이 달라 과기정통부 공식 안내로 확인 필요

연결: 15 장 미디어 리터러시, 16 장 윤리적 제작 사례

6. 자주 나오는 질문 3 가지 (답부터 읽으세요)

Q. AI 로 만든 제작물은 모두 표시해야 하나?

모두는 아닙니다. 시청자가 실제라고 믿을 수 있는 제작물은 반드시 표시합니다.

- 반드시 표시: 실존 인물 얼굴·목소리 합성 / 뉴스·다큐에서 실제처럼 보이는 AI 이미지·영상 / 광고의 AI 모델·AI 후기
- 표시 불필요: 초안 작성·자막 교정 같은 도구 보조. 명백한 창작물(애니메이션 등)은 의무는 크지 않지만 표기를 권장
- 법: AI 기본법의 표시 의무는 주로 AI 사업자 대상. 광고는 소비자를 속이면 표시광고법, 선거 딥페이크는 공직선거법, 합성 콘텐츠 공개 설정은 유튜브 등 플랫폼 정책
- 사실을 다루는 데이터 저널리즘 제작물은 표시하는 쪽을 기본값으로 두는 것이 안전

Q. 뒷광고로 제재받는 건 누구인가?

주로 광고주(사업자)와 광고대행사입니다. 인플루언서 개인의 직접 제재 여부는 자료마다 다릅니다.

- 실제 제재: 2019 년 7 개 사업자, 2025 년 광고대행사 네오프 — 모두 인플루언서 본인이 아님
- 2020 년 보도: 현행법상 처벌 대상은 광고를 의뢰한 사업자뿐이고, 공정위가 인플루언서를 사업자로 보는 방안을 검토 중이라고 전함
- 인플루언서가 자기 상품을 팔거나 공동구매를 하면 본인이 광고주(사업자)로 직접 대상이 되는 경우가 많음
- 표기 의무는 제작자도 지켜야 함. 어기면 광고주와의 분쟁, 플랫폼 조치, 신뢰 하락이 따름
- 최신 처분 사례와 법 개정 여부는 공정위 자료로 확인. 1 주차 14 장 하단의 "시정명령·과태료"는 "광고주 시정명령·과징금 등"으로 고치는 것을 권장

Q. 언론사 기사를 가져올 때 **"사람이 재구성"**한다는 뜻은**?**
기사 본문을 **AI** 에 통째로 넣어 다듬지 않고**,** 사실만 뽑아 내 문장으로 새로 쓴다는 뜻입니다**.** • 저작권이 보호하는 것은 기사의 표현(문장·구성·사진·해설)이고, 사실 자체(누가·언제·얼마)는 자유롭게 쓸 수 있음 • 수집 단계: 제목·요약·링크·발행일까지만 가져오고, 본문 전체를 긁어 저장하거나 AI 에 입력하지 않음 (약관·robots.txt 로 막는 경우도 많음) • 재구성 순서: 사실·수치만 메모 → 출처(언론사·날짜·링크) 기록 → 내 구조와 내 문장으로 작성 → 인용은 짧게 따옴표와 출처 • 문장만 살짝 바꿔 베끼는 것은 재구성이 아님. 단순 사실 알림 단신 외의 분석·해설·사진은 저작물로 봄

7. 수업에서 쓰는 방법

방식	내용
도입 질문	각 사례의 질문을 먼저 던지고 학생이 답한 뒤 사실관계를 공개
OX 퀴즈	"영화를 10 분으로 요약해 올리는 건 합법이다 (X)", "내돈내산이라고 쓰면 광고 표시를 안 해도 된다 (X)", "AI 로 만든 목소리는 얼굴이 아니니 초상권 문제가 없다 (X)"
사례 판정	사례 한 건을 주고 저작권·초상권·표시광고·명예훼손 중 어디에 해당하는지 복수 선택 후 토론 (⑨ 추천)
확인 습관	사례를 AI 검색으로 찾게 한 뒤 1 주차 4 가지 확인(링크 열기·번호 대조·범위·결론 왜곡)으로 검증

8. 수업 전 확인할 부분

- ③ 유튜버 사건의 선고일·배상액·항소 결과 (보도마다 다를 수 있음)
- ⑤ 한국 퍼블리시티권법은 발의 단계이며 발의 시점 보도가 자료마다 다름 (국회 의안정보시스템 확인)
- ⑥ 2019 년 제재 금액은 해외 로펌 요약 기준 (공정위 보도자료 원문 확인)
- ⑩ AI 기본법의 시행·계도 일정과 표시 의무 범위 (과기정통부 공식 안내)
- 저작권 사례는 진행 중 소송이 많아 수업 시점에 최신 상황 재확인

9. 출처

- ① 패스트무비 — 전자신문 2025.10.15
  https://www.etnews.com/20251015000176
- ② 네이버·지상파 3 사 소송 — 머니투데이방송 2026.4.9
  https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026040915330140911
- ② OpenAI 소송 — 디지털데일리 2026.2.24
  https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026022411595455501
- ③ 50 만 유튜버 판결 — 헤럴드경제 2026.6.16
  https://www.heraldk.com/article/2026061600450076090
- ④ 길거리 영상 — 뉴시스 2022.11.2
  https://www.newsis.com/view/NISX20221102_0002071589
- ⑤ 일본 법원 AI 목소리 — 파이낸셜뉴스 2026.9.30
  https://www.fnnews.com/news/202609301613552047
- ⑤ 퍼블리시티권 보호법 — 아시아경제 2026.1.5
  https://www.asiae.co.kr/article/2026010515474464562
- ⑥ 첫 인플루언서 제재 — 김·장 법률사무소
  https://www.kimchang.com/ko/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=20687
- ⑦ 광고대행사 제재 — 이데일리 마켓인 2025.9
  https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=02847046642301760
- ⑧ 네이버 블로그 협찬 표시 — 머니투데이방송 2024.11.28
  https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024112813355447139

- ⑨ 딥페이크 투자 광고 — 서울신문 2026.4.21
  https://m.seoul.co.kr/news/2026/04/21/20260421500171
- ⑩ AI 기본법 — 국민일보 2026.1
  https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1768984300
- Q2 뒷광고 처벌 대상(2020) — 아시아경제 2020.8.22
  https://view.asiae.co.kr/article/2020082209501224787
- Q2 제재 대상 설명 — 로톡 법률 정보
  https://www.lawtalk.co.kr/posts/163377